

0008795-16.2022.8.26.0554

Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: LUIGI MONTEIRO SESTARI

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... Data do Julgamento: 18/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020)

Roubo majorado e Receptação. Recurso da Defesa: Pedido de absolvição do roubo - Impossibilidade - Autoria e materialidade devidamente comprovadas - Apesar de não ter ocorrido o reconhecimento do acusado sob o crivo do contraditório, a testemunha Marcos, em sede policial, realizou firme e seguro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SANTO ANDRÉ

Foro de Santo André

1ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03 - Santo André-SP - CEP 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0008795-16.2022.8.26.0554

Classe - Assunto:

Representação Criminal/Notícia de Crime - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número

Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Autor :

Justiça Pública

Réu:

Daniel Braga dos Anjos e LUIZ FERNANDO CONCEIÇÃO OLIVEIRA

Réu Preso

Juiz de direito: LUIGI MONTEIRO SESTARI

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia, às fls. 99/102, LUIZ FERNANDO CONCEIÇÃO OLIVEIRA e DANIEL BRAGA DOS ANJOS, qualificados nos autos, como incurso na prática dos delitos tipificados nos arts. 180, caput (receptação), c.c. art. 157 (roubo), §2º, II (concurso de pessoas) e §2º-A, I (emprego de arma de fogo), na forma do art. 70, todos do Código Penal (CP). Consta da denúncia que:

"Apurou-se que os denunciados e outros indivíduos não identificados planejaram o roubo. Para tanto, conduziram a motocicleta (sic) ford/Ká, ostentando a placa QNY6J20, até o local dos fatos. Os denunciados e outros indivíduos não identificados tinham ciência da origem ilícita do veículo automotor, tendo em vista a ausência de identificação do eventual vendedor ou documentos comprovando a transação comercial, porém tais circunstâncias não os impediram de conduzi-lo. Os

denunciados ingressaram na residência das vítimas, mediante rompimento das fechaduras. Entretanto, a movimentação foi ouvida pela vítima Nelli, que acionou a polícia. Os denunciados abordaram as vítimas Nelli e Camilla e anunciaram o roubo, mediante emprego de arma de fogo. Além disso, durante a subtração, os denunciados ameaçavam matar as vítimas e seguraram Camilla pelo pescoço com violência. Os denunciados subtraíram eletrônicos e dinheiro pertencente à família e saíram do local após a vítima Nelli alertá-los que havia chamado a polícia. Durante o delito, os denunciados conversavam com outras pessoas não identificadas por meio telefônico sobre a execução do crime. Os denunciados foram presos em flagrante na área externa da casa, em posse dos bens subtraídos. Realizada busca pessoal, foram apreendidos a arma de fogo e celulares com os denunciados."

A denúncia foi recebida em 13/07/2022 (fls. 105/108), os réus foram citados (fls. 1988 e 1990), apresentaram resposta à acusação (fls. 2006 e 2033/43), sendo indeferida a absolvição sumária (fls. 2007/2008).

Em audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 2060/61), foram ouvidas as vítimas e as testemunhas; em seguida, os réus foram interrogados, conforme os termos de fls. 2062/63.

Foi deferida a diligência requerida pelo Parquet no sentido da vinda do laudo referente à comprovação da origem ilícita do veículo Ford Ka utilizado para o delito de roubo. Os dados do veículo e o boletim de ocorrência que atestam sua procedência ilícita foram juntados às fls. 2066/75.

As partes apresentaram alegações finais, oralmente.

O Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia.

A defesa, em sede de preliminar, alega a nulidade da peça acusatória, por não expor, de forma pormenorizada, o fato criminoso e as circunstâncias em que este ocorreu. No mérito, requer absolvição com base em alegação de insuficiência probatória e de depoimentos antagônicos das vítimas. Alega, ademais, que o crime não se consumou, havendo apenas tentativa, posto que os réus não haviam deixado a casa quando foram capturados. Por fim, alega que os réus entraram na residência com a finalidade de praticar furto (e não roubo).

Juntada do laudo pericial (fls. 184/411; 2022/30)

Manifestação do Ministério Público (fls.) e Defesa (fls. 2033/43)

É o relatório.

Fundamento e decido.

De início, cabe afastar a preliminar de nulidade alegada pela defesa.

Com efeito, não vinga a alegação de que a denúncia feita pelo parquet não expõe de forma pormenorizada nem descreve o fato criminoso e as circunstâncias em que ocorreu. A simples leitura da peça acusatória de fls. 99/102 é suficiente para que se chegue a tal conclusão. Afasto, portanto, a preliminar de nulidade alegada pela defesa.

No mais, o feito encontra-se em ordem. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais. Passo, assim, ao exame do mérito.

Trata-se de ação penal pública em que se busca a responsabilização criminal dos acusados pelos delitos descritos na denúncia e retomados no relatório.

A materialidade dos crimes constantes da denúncia está provada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 2/12), termo de ocorrência (fls. 44/49), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18 e 19/30), laudos periciais (fls. 192/205, 206/210, 212/1987 e 2022/2030, fls. 2066/75), bem como pelas provas orais colhidas no processo.

A autoria dos acusados em relação a tais crimes também está demonstrada pelos documentos acima indicados, pelas provas orais colhidas no processo, além dos demais elementos angariados durante o inquérito policial e o processo penal.

O conjunto probatório é seguro e autoriza a condenação, diante do depoimento coeso das vítimas, testemunhas policiais e confissão integral e parcial dos réus, como se verá abaixo.

Em juízo, a vítima CAMILLA CATHERINE KLEN RIBEIRO reconheceu os acusados. Declarou que era por volta das 11 horas da manhã e que estava no andar de cima e sua mãe no de baixo, quando sua mãe ouviu um barulho na porta, como se esta estivesse sendo

forçada. Quando percebeu o que ocorria, Camilla ligou para o COPOM e ajudou a mãe a fechar o resto das portas, tendo corrido e fechado a porta dos fundos. Então, Camilla e a mãe subiram correndo para a parte de cima da casa, foram para um quarto e viram os dois invasores em um corredor lateral forçando a porta da lavanderia. Dirigiram-se, então, para outra suíte principal e trancaram a porta. Camilla estava relatando a invasão para o COPOM, enquanto sua mãe ligava para seu pai. Alguns segundos depois, ouviram os invasores subindo. O mais alto chutou a porta, arrombando-a. Ambos entraram falando que era para ficarem quietas, dizendo que iriam matá-las. O que entrou primeiro e chutou a porta estava com uma arma na mão e tinha pele branca, tendo posteriormente passado a arma para o de pele negra. Camilla relata que o de pele branca lhe deu uma gravata e colocou uma chave de fenda em seu pescoço, enquanto o de pele negra estava com a arma em punho na cabeça de sua mãe. Quando desceram para o andar inferior, gritavam “cadê o dinheiro, nós vamos matá-las!” Camilla afirmou que eles as conduziram para a cozinha e foi o momento em que o de pele negra pegou uma bolsa com o drone e ela pegou um dinheiro que estava na gaveta, uns 4 mil reais, e deu para os roubadores. Um deles tirou um celular que estava no viva-voz e disse que não havia nada no local; em resposta, a pessoa do telefone afirmava que “podia procurar que ele tinha”. O de pele negra, então, conduziu-as à sala de estar com a arma em mãos, enquanto o outro andava pela residência, o que durou por cerca de 15 minutos. Foi quando sua mãe avisou o de pele negra que havia chamado a polícia, momento em que os invasores decidiram se evadir da residência, levando consigo o celular de sua mãe, os 4 mil reais, um drone e uma garrafa de bebida que estava na sala. Diz acreditar que os roubadores foram abordados pelos policiais na garagem de sua casa e que foram arrombados 6 portões.

Em juízo, a vítima NELLI MOTA KLEN, ao ser questionada sobre as características físicas dos roubadores, informou que um indivíduo era alto, um pouco forte, branco, cabelo com luzes e no dia ele estava usando uma camisa azul. O outro era moreno, pele negra, baixo, cabelo curto, usava óculos, aparentemente com olho vesgo, de óculos e máscara. Em juízo, não reconheceu o agente de pele branca, somente o de pele negra. Declarou que estava em casa na cozinha e escutou um barulho na porta principal, foi até a sala e percebeu que eram duas pessoas estranhas forçando a entrada, por volta das 11 horas da manhã. Voltou e gritou para sua filha que estava no andar superior para ligar para a polícia. Ambas foram trancando todas as portas e dirigiram-se até o andar superior, trancando-se no quarto. Sua filha ligou no 190 e ela para seu marido, informando que estavam assaltando sua casa. Um deles chutou a porta e a arreventou. O mais alto estava com um revólver na mão, apontou para elas e tomaram-lhe o celular. Gritavam falando para ficarem quietas ou iriam matá-las. O mais alto passou a arma para o mais baixo, que a colocou em sua cabeça. O mais alto colocou uma chave de fenda no pescoço de sua filha, puxando-a e a arrastando, tendo seu pescoço ficado bem vermelho. Foram até o andar inferior perguntando onde estava o dinheiro. Sua filha pegou um valor em dinheiro (cerca de 4 mil e 100 reais) e entregou para os réus. O mais alto, então, pegou um celular que estava com uma ligação em viva voz e disse: “estamos com elas e não achamos nada, não tem dinheiro”. Em resposta, a pessoa que estava ao telefone disse: “pode procurar, que eu sei que ele tem dinheiro”. O mais baixo, que nesse momento estava com a arma, também estava em uma ligação em viva voz. Ao tirar o celular do bolso, a pessoa que estava na linha disse que era para ele ficar tranquilo, pois “estamos aqui fora e não tem polícia”. Nelli relata que, então, ela e a filha foram colocadas em uma poltrona, com a arma apontada para elas, tendo ficado cerca de 10 a 15 minutos sob a mira da arma. Foi quando as vítimas informaram aos roubadores que tinham chamado a polícia, momento em que eles se evadiram e foram presos em flagrante. Relatou que levaram o seu celular, uma quantia em dinheiro (cerca de 4100 reais), um drone e uma garrafa de whisky, tendo sido abordados pelos policiais dentro de sua casa.

Em juízo, a vítima ANDRÉ EDUARDO RIBEIRO declarou que estava em uma reunião com o Prefeito de São Bernardo do Campo e seu telefone tocou: era sua esposa, dizendo que sua casa estava sendo invadida. Desesperado, dirigiu-se a sua residência e ligou para um policial conhecido, que disse que rapidamente tomaria as providências

cabíveis. Ao chegar lá, a polícia já tinha feito a detenção dos dois acusados, tendo sido subtraídos de sua casa um drone, uma garrafa de whisky e uma quantia em dinheiro. Foram também subtraídos celulares das vítimas. Todos os bens foram recuperados. Afirmou que, conversando informalmente, os acusados confessaram o crime.

Em juízo, a testemunha policial militar WESLEY RODRIGUES CAETANO disse que se recorda da diligência, tendo sido acionado via COPOM quando estava em patrulhamento, acerca de um possível roubo em andamento. Sua equipe se deslocou para o local dos fatos e, chegando na rua indicada, avistaram dois indivíduos saindo da residência com objetos na mão. Abordaram-nos, e um deles jogou uma garrafa de whisky no chão. Os policiais adentraram a residência e não encontraram mais ladrões, apenas as vítimas. Um dos ladrões estava armado com revólver e o outro com uma chave de fenda, que foi utilizada para estourar o portão e agredir uma das vítimas. Na busca pessoal, o armamento foi encontrado com LUIZ; com DANIEL, os demais objetos e a chave de um veículo Ford Ka branco. Relatou que avistaram o veículo em frente à residência e era o mesmo da chave no bolso de DANIEL. Posteriormente avistaram que o emplacamento estava trocado e o veículo era produto de roubo, ocorrido em datas anteriores em São Bernardo do Campo. O chassi do carro estava adulterado. Na central de polícia judiciária, fizeram o levantamento da numeração do motor e, com a numeração, constatou-se que o veículo era produto de roubo no mês de fevereiro em São Bernardo do Campo. Não sabe precisamente se a ligação irradiada pelo COPOM foi das vítimas ou de um terceiro. Os ladrões foram abordados fora da casa, na calçada da rua, quando estavam saindo do portão. Em juízo, a testemunha policial militar WESLEY LEONARDO DE OLIVEIRA afirmou que se recorda da diligência, tendo sido acionado via COPOM por roubo a residência. Deslocou-se até o local dos fatos com RODRIGUES e, como ANDRÉ é conhecido pelas mídias sociais, foram até sua residência e visualizaram dois indivíduos no hall de entrada, dentro ainda da residência, no portão de entrada do imóvel. Foi dada voz de prisão e feita a revista pessoal nos dois indivíduos, que não reagiram. Junto com LUIZ, foram encontrados um revólver 38 (mais precisamente, em sua cintura), uma garrafa de whisky e um notebook; com DANIEL, um celular da vítima, dinheiro e uma chave de um Ford Ka. As vítimas foram encontradas nos fundos da casa. Afirmou que foram acionados via 190 (rádio) e que não têm contato pessoal com ANDRÉ, não tendo recebido nenhuma ligação sua. Por fim, afirmou que a vítima CAMILLA estava bem vermelha em seu pescoço. Os réus, indagados informalmente, disseram que queriam praticar furto na casa.

O réu LUIZ FERNANDO CONCEIÇÃO OLIVEIRA, em seu interrogatório, confessou os fatos narrados na denúncia de forma integral.

Da mesma forma, o réu DANIEL BRAGA DOS ANJOS, em seu interrogatório, confessou parcialmente os fatos, dizendo que apenas tentou entrar na residência para furtar. Negou ter agredido a vítima. Alegou que foi preso ainda dentro da residência e que não estava portando a chave do veículo. Informou que estava armado.

O crime de roubo está tipificado no art. 157 do Código Penal, in verbis:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa”. Pertinentes para este caso são os §§ 2º, II (concurso de pessoas) e 2º-A, I (emprego de arma de fogo), que majoram o crime de roubo.

No caso dos autos, pelo já relatado, não restam dúvidas de que ambos os réus praticaram o referido crime em sua forma majorada, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo.

Com efeito, ambos invadiram a casa das vítimas e, utilizando-se de grave ameaça e de violência, subtraíram-lhes uma série de bens móveis (dinheiro, celular, drone e garrafa de bebida).

Conforme o depoimento das vítimas Camilla Catherine Klen Ribeiro e Nelli Mota Klen, os dois acusados, após entrarem em sua residência, arrombaram com um chute a porta do quarto em que elas se escondiam e, ameaçando-as, solicitaram dinheiro e disseram que, caso não ficassem quietas, eles iriam matá-las.

Além disso, ambas relataram ficar sob a mira de arma de fogo por cerca de 10 a 15

minutos, enquanto um dos acusados revirava a casa em busca de bens. Conforme também se extrai dos depoimentos das supramencionadas vítimas, ambos os acusados fizeram uso da arma de fogo: o réu mais alto e de pele branca (Daniel Braga dos Anjos) arrombou a porta do quarto onde as vítimas estavam e entrou com a arma de fogo em mãos, posteriormente passando-a para o réu mais baixo, de pele negra (Luiz Fernando Conceição Oliveira).

Segundo o depoimento da vítima Camilla, o de pele branca (Daniel) lhe deu uma gravata e colocou a chave de fenda em seu pescoço, machucando-a, enquanto o de pele negra (Luiz) estava com a arma apontada para a cabeça de sua mãe, a vítima Nelli. Constata-se, portanto, não só o emprego de arma de fogo por ambos os réus, mas também o uso de violência extrema, pelo réu Daniel, contra a vítima Camilla, cujo pescoço ficou bastante vermelho, segundo o depoimento da testemunha policial Wesley Leonardo de Oliveira.

Os policiais que testemunharam em juízo - Wesley Leonardo de Oliveira e Wesley Rodrigues Caetano - efetuaram a prisão em flagrante enquanto os réus saíam da residência, tendo encontrado com eles os bens roubados: uma garrafa de whisky, aparelho celular, um drone e uma quantia em dinheiro de cerca de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ainda que os réus tivessem apenas a intenção de praticar furto, houve alteração de seu dolo para a prática do delito mais grave de roubo, a chamada progressão criminosa.

Nesse sentido, é caso de rejeição do pedido da defesa de desclassificação do crime de roubo para furto, bem como de sua alegação de que não houve violência contra as vítimas, conforme o relato coeso destas no sentido de que sempre houve emprego de grave ameaça (utilização de arma de fogo compartilhada entre ambos os réus) e violência de um dos réus (Daniel) contra a vítima Camilla.

Todavia, assiste razão à defesa quando alega que o crime foi tentado.

De fato, como já decidiu este Tribunal de Justiça:

"Ademais, em razão da tentativa, considerando o iter criminis percorrido pelos criminosos no caso concreto, que já se evadiam da residência, em poder dos bens, quando foram surpreendidos por policiais militares, é o caso de se manter a redução mínima de 1/3, resultando na pena de 6 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão e 15 dias-multa." (TJSP; Apelação Criminal 1501312-64.2021.8.26.0530; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/12/2021; Data de Registro: 11/12/2021).

A situação descrita na apelação citada é a mesma do caso destes autos.

Conforme os depoimentos das testemunhas, os réus foram capturados quando estavam saindo pelo portão da residência.

Desse modo, os bens ainda não haviam saído da esfera patrimonial das vítimas, tratando-se de roubo tentado. Tal circunstância será devidamente apreciada quando da fixação da pena.

O crime em tela, como visto, é duplamente majorado.

O emprego de arma de fogo restou demonstrado pelo depoimento das vítimas Camilla Catherine Klen Ribeiro e Nelli Mora Klen.

Além disso, o próprio réu Daniel Braga dos Anjos, em seu interrogatório, informou que estava armado, e os policiais-testemunhas, Wesley Leonardo de Oliveira e Wesley Rodrigues Caetano, relataram ter encontrado a arma (um revólver de calibre 38) com o réu Luiz Fernando Conceição Oliveira.

O concurso de pessoas também é restou demonstrado, já que o testemunho das vítimas é coerente ao indicar que o delito foi praticado por dois indivíduos, tendo ambos sido presos em flagrante pelos policiais. Tanto Camilla como Nelli relataram que sua residência foi invadida por duas pessoas, que, mediante emprego de violência e grave ameaça, subtraíram-lhes um celular, uma garrafa de whisky, um drone e uma quantia em dinheiro. Ambos os réus, em seus respectivos interrogatórios, confessaram o feito.

E, quanto à presença de mais de uma majorante no crime de roubo, há entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que esse fato não é, por si só, motivo que justifique aumento de pena além do mínimo previsto (Súmula 443 do STJ).

Contudo, um crime de roubo com uma só majorante não pode ser tratado da mesma forma que um outro com mais de uma majorante. Logo, é possível que o magistrado empregue uma causa de aumento de pena para aumentar a pena, enquanto majorante, e utilize a outra como circunstância agravante ou judicial, na segunda ou na terceira fase da dosimetria, a depender de estar elencada no rol dos artigos 61 e 62 do Código Penal, ou não.

Não importa, vale ressaltar, a denominação a ser atribuída às majorantes remanescentes (aquelas não consideradas como causa especial de aumento de pena), o importante é que o critério seja este: quanto maior o número de majorantes, maior deve ser a pena aplicada. Isso não significa que, quando houver apenas uma causa especial de aumento de pena, o aumento deva ser sempre o mínimo (um terço) ou vice-versa, pois tudo depende das circunstâncias em que o fato aconteceu. Mas, nas mesmas circunstâncias, quanto maior for o número de majorantes, maior deverá ser a pena.

Esse entendimento é esposado tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, conforme demonstram os seguintes precedentes do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REGIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes. 2. A interpretação sistemática do artigo 68 do Código Penal e o escopo da individualização da pena permitem tal solução, pois, em detrimento de um rigor cronológico, deve ser permitido ao julgador movimentar-se dentro da triplíce operação indicada no Código Penal, consoante um critério de discricionariedade motivada. 3. No caso vertente, a valoração das causas especiais de aumento atinente ao emprego de arma e à restrição da liberdade vítima ensejou o aumento da pena-base um pouco acima do mínimo legal (de 4 anos foi elevada para 4 anos e 6 meses de reclusão), quando, se considerada na terceira etapa da dosimetria da pena, poderia permitir o aumento da reprimenda de até metade. 4. Diante da fundamentação oferecida pelas instâncias de origem, não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado quando apontado dado fático suficiente a indicar a gravidade concreta do crime - na espécie, o fato de o réu haver usado arma de fogo e restringido a liberdade da vítima -, ainda que o quantum da pena seja inferior a oito anos (art. 33, § 3º, do CP). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. COMPROVADA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA POR APROXIMADAMENTE UMA HORA E MEIA. MAJORANTE CONFIGURADA. PENA-BASE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido foi proferido em consonância com a jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal prescinde da apreensão e da perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a testemunhal ou a palavra da vítima, assim como ocorrido no caso dos autos, em que houve, inclusive, a confissão do acusado. 2. A alteração do julgado, para o fim de afastar a majorante referente ao concurso de agentes, demandaria necessariamente nova análise do material fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 desta Corte. 3. Não há violação do sistema trifásico quando, havendo várias causas de aumento de pena previstas no § 2º do art. 157 do Código Penal, forem utilizadas uma na primeira fase e outra(s) na terceira fase da dosimetria da pena. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 964.126/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

Portanto, a majorante referente ao emprego de arma de fogo deverá aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, enquanto aquela do concurso de pessoas a aumentará na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável, observado o disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

Quanto ao crime de receptação, está previsto no art. 180 do CP: "Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa".

No caso dos autos, pelo já relatado, há indícios suficientes de que ambos os réus praticaram o referido crime.

Com efeito, os indícios apontam que ambos conduziram, em proveito próprio, o veículo Ford KA (ostentando placa QNY6J20; placa anterior: GIK4F89), veículo roubado (conforme B.O. de fls. 2074/75), de propriedade do Sr. Ruan Zanqueta de Almeida, que sabiam ser produto de crime.

É certo que, em matéria penal, à acusação cabe o dever de produzir prova da responsabilidade do réu.

Todavia, não se pode negar que, dada a dificuldade de demonstrar o dolo do acusado na condução de bens, torna-se perfeitamente possível a formação de seguro juízo de convicção com base em indícios, que, entrelaçados, comprovam a ciência da origem criminosa do objeto conduzido em proveito próprio. Sobre esse assunto já se manifestaram os Tribunais:

TJ-SP: "Receptação dolosa. Prévia ciência da origem criminosa da coisa.

Possibilidade de ser deduzida através de indícios sérios e da própria conduta do agente antes e depois do delito. Inteligência do art. 180 do Código Penal." (RT 717/385).

TACRSP: "Em se tratando de crime de receptação dolosa, a demonstração de que o agente tinha ciência sobre a origem ilícita da coisa pode ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento exterior, do modus operandi do comprador, uma vez que, não se podendo penetrar no foro íntimo do agente, não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva" (RJDTACRIM 35/285-6).

É de considerar que, "na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca; se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação" (RT 746/629).

Cabia aos réus e a sua defesa demonstrarem a origem lícita do bem, o que não ocorreu. Em outras palavras, sendo o veículo produto de crime encontrado com os acusados, cumpria a estes apresentar justificativa plausível para sua posse, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Assim não o fazendo, respondem pelo delito de receptação dolosa.

Consoante se vê, no caso concreto, a autoria delitiva pode ser extraída pela análise conjunta das provas constantes destes autos.

Como dito, as testemunhas policiais indicam ter encontrado a chave do referido veículo no bolso do réu DANIEL; por sua vez, o réu LUIZ, conforme também já dito, confessou não só o crime de roubo, mas também o de receptação.

Não deve ser acatada, portanto, a alegação da defesa de que "não há como alegar que o veículo roubado est[ava] em posse dos denunciados" (fls. 2035).

Ademais, foram juntados aos autos os dados do veículo (registro, queixas ativas, gravames, bloqueios etc.) (fls. 2066/73), assim como boletim de ocorrência (fls. 2074/75) atestando a procedência ilegítima do veículo, produto de roubo.

Outrossim, desnecessária a oitiva da vítima do crime anterior para a configuração do crime de receptação, já que a materialidade e autoria podem ser comprovadas por outros elementos contidos nestes autos. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

Embargos de Declaração. Receptação. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Questão devidamente enfrentada em sede de apelação. A oitiva da vítima do delito precedente, já ouvida durante o inquérito policial, não se demonstra imprescindível para a comprovação da receptação. Rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0009212-12.2011.8.26.0050; Relator (a): Guilherme de Souza

Nucci; Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro Central Criminal Barra Funda - 21ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/05/2014; Data de Registro: 10/06/2014)

Em suma, para ambos os delitos, a autoria é certa, diante do depoimento firme e coeso das vítimas e das testemunhas. Ressalta-se que houve reconhecimento do réu LUIZ por ambas as vítimas e do réu DANIEL pela vítima Camilla.

Aliado a isso, houve confissão total do réu LUIZ e confissão parcial, limitada ao crime de roubo, pelo réu DANIEL. Conforme ensina a doutrina,

"a confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial" (Júlio Fabbrini Mirabete, Processo Penal, ed. Atlas, 8ª ed., p. 288).

No mesmo sentido: "a confissão judicial, por presumir livre dos vícios de inteligência e vontade, tem um valor absoluto, servindo como base condenatória ainda que seja o único elemento incriminador. Só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes, como pode ocorrer nos casos de auto-acusação falsa"

(Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha, Da Prova no Processo Penal, Saraiva: 1999, p. 114).

No caso dos autos, a confissão dos réus não é elemento isolado.

Ao contrário, vem fortalecida pelo restante do conjunto probatório, notadamente pelo depoimento seguro e coeso das vítimas, aliado ao testemunho dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados na posse dos bens subtraídos, da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa e da chave do veículo Ford KA, de procedência ilícita.

Portanto, como se vê, a totalidade da prova colhida em juízo é íntegra e coesa, e aponta no sentido de que os réus efetivamente praticaram as condutas delituosas descritas na denúncia.

No mais, os acusados eram, na data dos fatos, imputáveis, tinham plena consciência da ilicitude de suas condutas, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade que possam beneficiá-los.

Por fim, relativamente ao concurso de crimes, in casu, quanto ao crime de roubo foi praticado contra três vítimas distintas mediante uma só conduta. Com efeito, por meio da conduta de entrar na residência das vítimas e subtrair-lhes bens mediante o emprego de violência e grave ameaça, os réus atingiram três patrimônios distintos: o das vítimas André, Nelli e Camilla.

Trata-se, portanto, de hipótese de concurso formal: os réus praticaram três crimes de roubo contra vítimas distintas e tinham ciência que os patrimônios eram diversos, em um mesmo contexto fático; no entanto, a ação dos réus foi única, havendo unidade de desígnios, dirigida aos três ofendidos, sempre com o objetivo único de atacar o patrimônio alheio, ainda que de pessoas distintas.

É o que diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também do TJSP, em casos semelhantes:

ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. RECURSO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVO. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, tanto que o acusado contra elas não se insurge em suas razões recursais. Acusado que, em comparsaria com indivíduos não identificados e com emprego de armas de fogo, adentrou estabelecimento comercial e subtraiu bens pessoais de quatro vítimas. Confissão do acusado. Vítimas que reconheceram pessoalmente o acusado em juízo. Condenação mantida. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA RESPECTIVA CAUSA DE AUMENTO. INVIABILIDADE. A apreensão do artefato e a perícia para se aferir sua potencialidade ofensiva são prescindíveis, porque todas vítimas confirmaram o emprego de arma de fogo na ação criminosa, que foi disparada acidentalmente quando um deles deu uma coronhada em uma das vítimas. Causa de aumento mantida. CONCURSO DE AGENTES. Comprovado pelas declarações das vítimas e, ainda, pela confissão do apelante, elementos de convicção que evidenciaram não só a pluralidade e o nexo causal da conduta do apelante e de seus comparsas, mas também o liame subjetivo deles para a prática delitiva comum. CONCURSO FORMAL. E o

reconhecimento do concurso formal próprio entre os roubos cometidos contra as vítimas Wanessa, Lucas, Leandro e João Vitor era mesmo de rigor, haja vista que o acusado e comparsas, mediante uma só ação, atingiram os patrimônios de todas elas. Houve unicidade de conduta e pluralidade de resultados, nos termos do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal. Convém pontuar que não se considerou a subtração ao patrimônio de Jonathan, porquanto este, em juízo, disse que não teve bens subtraídos (fls. 347). PENAS. Conservação das bases fixadas em 1/8 (um oitavo) acima do mínimo legal pelas circunstâncias do crime. Na segunda fase, mantida a redução ao mínimo legal pelas atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa do acusado. Na derradeira etapa, mantido o acréscimo de 2/5 (dois quintos) pelas causas de aumento do emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Pena fixada em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa mínimos para cada um dos delitos. Por fim, em razão do concurso formal próprio de infrações entre os quatro roubos, mantenho o acréscimo de 1/4 (um quarto) às penas de qualquer deles (porque idênticos), dada a quantidade de crimes, quatro, do que resultou na definitiva de 7 (sete) anos de reclusão e 17 (dezesete) dias-multa mínimos. REGIME E BENEFÍCIOS. Circunstâncias judiciais desfavoráveis e gravidade concreta do delito. Regime inicial fechado mantido, inviáveis a concessão do sursis penal (CP, art. 77, caput e inciso II) e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos (CP, art. 44, incisos I e III), benesses previstas a delitos de menor potencial ofensivo, e não a crimes do jaez do roubo, cometidos com grave ameaça. Recurso defensivo desprovido, com expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado. (TJSP; Apelação Criminal 0003328-02.2018.8.26.0197; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Francisco Morato - 1ª Vara; Data do Julgamento: 18/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020)

Roubo majorado e Receptação. Recurso da Defesa: Pedido de absolvição do roubo - Impossibilidade - Autoria e materialidade devidamente comprovadas - Apesar de não ter ocorrido o reconhecimento do acusado sob o crivo do contraditório, a testemunha Marcos, em sede policial, realizou firme e seguro reconhecimento de Lucas, como sendo um dos agentes criminosos, explicando que conseguiu visualizar o rosto do acusado, pois ele, apesar de estar com capacete, estava com a viseira levantada - Vale destacar que o decisum condenatório pode considerar os elementos produzidos nos autos do Inquérito Policial, desde que a veracidade de tais elementos tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em juízo; este é o caso dos autos - A testemunha confirmou, em audiência judicial, que reconheceu Lucas extrajudicialmente, o que foi assegurado pelos policiais militares ouvidos em juízo - A defesa não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para inocentar o réu - Lucas foi detido logo após o crime, no local em que a motocicleta subtraída se encontrava, sem conseguir apresentar justificativa plausível para estar ali, ou seja, dentro do matagal. Pedido de absolvição da receptação - Impossibilidade - O acusado foi detido na posse de uma motocicleta que possuía placa artesanal, bem como os números do chassi e motor raspados, da qual não apresentou qualquer documentação ou mesmo comprovação da compra realizada - Dolo comprovado - Fato típico e punível - Crime anterior configurado pela adulteração dos sinais identificadores do veículo. Condenações mantidas. Penas: Inalterado o aumento aplicado na primeira etapa - Inocorrência de "bis in idem" - Necessidade do reconhecimento da atenuante pela menoridade relativa do réu à época dos fatos - Sanção reduzida - Mantido o reconhecimento do concurso formal, pois, mediante uma ação, duas vítimas foram atingidas, do que o agente tinha ciência. Regime: mantido no inicial fechado - Dado parcial provimento ao recurso. (TJSP; Apelação Criminal 1500747-51.2018.8.26.0548; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020)

APELAÇÃO ROUBO QUALIFICADO AGENTE FLAGRADO EM PODER DE PARTE DA RES FURTIVA AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS ABSOLVIÇÃO Impossibilidade: Flagrado na posse da motocicleta, reconhecido pela vítima e testemunha presencial e confesso na fase

administrativa, tem contra si firme e robusta prova acusatória não rechaçada por sua pueril e escoteira retratação. AGENTE QUE INGRESSA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL, ABORDA DUAS PESSOAS, E EXIGE A ENTREGA DE BENS. CONCURSO FORMAL DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME ÚNICO Impossibilidade: Inaceitável, diante do roubo praticado, no interior de um estabelecimento comercial, contra duas pessoas, a alegação de que não tinha ciência da duplicidade de patrimônios. AGENTE COM PÉSSIMOS ANTECEDENTES E MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA ABRANDAMENTO DAS PENAS E REGIME INTERMEDIÁRIO Insuficiência: Não se pode desconsiderar, na dosagem das penas e eleição do regime prisional, o passado criminoso do agente que volta a delinquir. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 0008061-94.2011.8.26.0281; Relator (a): J. Martins; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itatiba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/06/2013; Data de Registro: 05/07/2013)

Desta forma, houve unicidade de conduta e pluralidade de resultados, nos termos do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal, aplicando-se o concurso formal próprio, de maneira que a pena de um dos crimes de roubo, já que idênticas, fica aumentada de 1/5.

Quanto ao crime de receptação, é hipótese de concurso material com o crime de roubo, uma vez que foram praticados por meio de condutas diversas - aquela que ensejou a receptação do veículo Ford KA e aquela que ensejou o roubo à residência das vítimas.

A independência das ações é até decorrência lógica: caso os réus não tivessem praticado o crime de roubo, mas tivessem sido flagrados na posse do veículo de procedência ilegítima, ainda assim poderiam ter sido condenados por receptação. Há, portanto, inequívoca independência de ações, não havendo unidade de conduta entre os crimes de roubo e receptação. Assim sendo, é caso de cumulação das penas, de acordo com a dicção do art. 69 do CP (concurso material).

Passo a individualizar a pena para cada um dos réus individualmente, observando o sistema trifásico do art. 68 do Código Penal. Pelo referido critério, analisa-se inicialmente as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), definindo a pena-base. Posteriormente, verifica-se a existência de circunstâncias agravantes e atenuantes e, por fim, causas de aumento e de diminuição, chegando-se à pena definitiva. O Código Penal, quanto aos objetivos da pena, definiu, em seu artigo 59, que a pena será fixada conforme seja necessária e suficiente para fins de reprovação e prevenção do crime. É com base nessas considerações que se seguirá a dosimetria da pena, realizada de forma individualizada, em observância aos direitos e garantias fundamentais consagrados no artigo 5º da Constituição Federal, em especial os correspondentes incisos XLV e XLVI.

LUIZ FERNANDO CONCEIÇÃO OLIVEIRA

Em primeiro lugar, cabe analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, partindo das penas mínimas estabelecidas nos arts. 157, caput, do CP (pena de reclusão de 04 a 10 anos e multa) e 180, caput, do CP (pena de reclusão de 01 a 04 anos e multa).

Antecedentes criminais: o réu é multirreincidente em crimes de roubo, com três condenações com trânsito em julgado, nos autos dos processos nº 0025814-15.2010.8.26.0050, 0101759-47.2006.8.26.0050 e 1501118-05.2019.8.26.0540 (conforme certidão criminal de fls. 174/78). Como já decorreu 05 anos do cumprimento da pena referente à primeira condenação (06/09/2016), deixo de considerá-la para fins de reincidência, em conformidade com o art. 64, I, do CP. Todavia, considero-a como mau antecedente, ante o sistema da perpetuidade adotado pelo STF nos autos do Recurso Extraordinário Nº 593.818/SC com repercussão geral - TEMA 150: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". Para fins de reincidência, serão consideradas apenas as condenações referentes aos processos nº 0101759-47.2006.8.26.0050 (com extinção de pena em 06/04/2018) e de nº 1501118-05.2019.8.26.0540 (com trânsito em julgado em 19/02/2020). Circunstâncias do crime: o crime de roubo foi praticado em concurso de pessoas, o que torna mais graves as circunstâncias do delito, se comparado ao crime praticado por um único agente, tanto que a pluralidade de autores foi considerada pelo legislador como causa de

aumento de pena. Considerando, pois, a existência de duas majorantes, aumento a reprimenda nesta fase no tocante àquela referente ao concurso de pessoas, conforme exposto na fundamentação. Além disso, o roubo foi praticado no interior de uma residência, local de descanso da família, asilo inviolável (art. 5º, XI, CF) que constitui direito fundamental do cidadão; portanto, sendo o roubo residencial, deve ser considerado mais grave do que se praticado em via pública.

Nessas condições, analisadas as circunstâncias judiciais do caput do artigo 59 do Código Penal, existindo duas circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena-base para o crime de roubo em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa. Para o crime de receptação, existindo apenas uma circunstância desfavorável (maus antecedentes), fixo a pena-base em 01 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP); por outro lado, também está presente a agravante da reincidência (art. 61, I c.c art. 63, ambos do CP), porém multirreincidência específica, por dois delitos de roubo. Nesses casos, entende o C. STJ que não há se falar em compensação entre multirreincidência e confissão, sendo aquela circunstância preponderante, na forma do art. 67 do Código Penal. Inclusive, nos autos do REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022, acolheu-se a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade". Ademais, em hipóteses de multirreincidência, firmou-se o entendimento jurisprudencial, amparado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que a discricionariedade judicial para a fixação da fração agravante da recidiva não poderá suplantar àquelas fixadas nas próprias causas de aumento, que variam de 1/6 a 2/3 (HC 282.593/PR, Rel. Marco Aurélio Bellizze, j. 07.08.2014), devendo-se elevar o patamar médio da dosimetria de acordo com o número de condenações caracterizadores da agravante, em uma escala crescente, verbis: "Embora a lei não estabeleça o quantum de aumento pelas agravantes, a praxe judiciária tem consagrado a elevação de 1/6 para o agente que possui apenas uma condenação, e aumentos maiores para o multirreincidente, a serem graduados proporcionalmente ao número de condenações noticiadas nos autos" (RJTACRIM 30/453). Portanto, no caso, como o réu é multirreincidente em dois delitos de roubo, deveria ser exasperada sua pena em 1/5, no entanto, diante da confissão, compenso-a parcialmente e exaspero as penas dos delitos de roubo e receptação em 1/6, perfazendo-se a pena intermediária do crime de roubo em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa e para o crime de receptação em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa. Na terceira fase, para o crime de receptação, não há causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual a pena final é a mesma estabelecida anteriormente: 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa. Para o crime de roubo, há a causa de diminuição por crime tentado (art. 14, Sú. do CP). Analisando o iter criminis, aplico o percentual mínimo de redução (1/3), uma vez que o réu foi capturado na iminência de escapar da residência onde praticara o crime de roubo (ou seja, quando o crime estava praticamente consumado). Por outro lado, incide aqui a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I do CP (emprego de arma de fogo). Assim sendo, por se tratar de fração fixa, a pena do crime de roubo deve ser majorada em 2/3. Portanto, diminuindo-se em 1/3 e aumentando-se em 2/3 a pena final do crime de roubo é de 7 anos, 1 mês e 16 dias 16 dias-multa.

Em razão do concurso formal próprio, como foram atingidos 03 patrimônios distintos, perfazendo-se 03 infrações, aumento a pena do crime de roubo em 1/5, conforme entendimento do STJ:

"Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a exasperação da pena do crime de

maior pena, realizado em concurso formal, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Assim, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações" (AgRg no AREsp 1910762/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

Assim sendo, a pena para o crime de roubo passa a ser de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, além de 19 (dezenove) dias-multa.

Em razão do concurso material do art. 69 do CP, tendo em vista que o acusado, mediante mais de uma conduta, praticou os crimes de roubo e de receptação, somo as penas acima aplicadas e torno a pena definitiva final do processo, para o réu LUIZ, em 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão, além de 33 (trinta e três) dias-multa.

DANIEL BRAGA DOS ANJOS

Na primeira fase, cabe analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, partindo das penas mínimas estabelecidas nos arts. 157, caput, do CP (pena de reclusão de 04 a 10 anos e multa) e 180, caput, do CP (pena de reclusão de 01 a 04 anos e multa). Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em tela, a conduta do réu no crime de roubo tem maior grau de reprovabilidade, uma vez que empregou violência exacerbada contra a vítima Camilla, dando-lhe uma gravata e colocando uma chave de fenda em seu pescoço. Antecedentes criminais: a análise dos antecedentes deve observar o disposto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, ou seja, considera-se como tal a condenação transitada em julgado, sempre observando o princípio da não-culpabilidade, conforme é consagrado pela jurisprudência pátria e a dicção da Súmula nº 444 do STJ. Na espécie, o réu é reincidente específico, de modo que a condenação anterior será considerada para exasperar sua pena na segunda fase da dosimetria, sob pena de bis in idem, nos termos da Súmula nº 241 do STJ. Circunstâncias do crime: o crime de roubo foi praticado em concurso de pessoas, o que torna mais graves as circunstâncias do delito, se comparado ao crime praticado por um único agente, tanto que a pluralidade de autores foi considerada pelo legislador como causa de aumento de pena. Considerando, pois, a existência de duas majorantes, aumento a reprimenda nesta fase no tocante àquela referente ao concurso de pessoas, conforme exposto na fundamentação. Além disso, o roubo foi praticado no interior de uma residência, local de descanso da família, asilo inviolável (art. 5º, XI, CF) que constitui direito fundamental do cidadão; portanto, sendo o roubo residencial, deve ser considerado mais grave do que se praticado em via pública. Nessas condições, analisadas as circunstâncias judiciais do caput do art. 59 do CP, existindo duas circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena-base para o crime de roubo em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa. Para o crime de receptação, ausentes circunstâncias desfavoráveis, mantenho a pena base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) quanto ao crime de roubo, mas não para o crime de receptação, pois este não foi confessado pelo réu. Por outro lado, conforme certidão criminal de fls. 161/62, o réu tem contra si sentença condenatória, com trânsito em julgado em 25/05/2015, nos autos do processo 0019341-81.2014.8.26.0564, pelo crime de furto (art. 155, CP), com sentença de extinção da pena em 25/10/2021. Presente, portanto, a agravante da reincidência (art. 61, I c.c art. 63, ambos do CP). Para o caso do crime de roubo, as circunstâncias se compensam, de modo que, nessa fase intermediária, mantenho a pena fixada anteriormente: 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa. Como não houve confissão referente ao crime de receptação, aumento a pena referente a este crime, estipulando a pena intermediária em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, para o crime de receptação, não há causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual a pena final é a mesma estabelecida anteriormente: 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa. Para o crime

de roubo, há a causa de